

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אל הואשלה

פ/25/1846

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית תשלום בכרטיסי חיוב בלבד), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1ב14 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 14ב יבוא :

"איסור גביית 1ב14. בלי לגרוע מהוראות חוק לצמצום השימוש תשלום בכרטיס שאינו חנות מקוונת, עוסק לא יחייב צרכן לשלם חיוב בלבד עבור טובין או שירותים רק בכרטיס חיוב כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981³; הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין עסקה מתמשכת."

תיקון סעיף 22ג 2. בסעיף 22ג לחוק העיקרי, אחרי פסקה (22) יבוא :
"(22א) חייב צרכן לשלם בעבור טובין או שירותים בכרטיס חיוב בלבד, בניגוד להוראות סעיף 1ב14;"

דברי הסבר

בתי עסק רבים בישראל מאפשרים לצרכנים הבאים בשעריהם לשלם עבור טובין ושירותים אך ורק באמצעות כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי, כרטיסים בנקאיים וכיו"ב). מצב זה מביא לפגיעה קשה בצרכנים שאין ברשותם כרטיסי חיוב כאמור ומבקשים לשלם עבור המוצרים במזומן. פגיעה כאמור מתקיימת בעיקר ביחס לצרכנים בשכבות החלשות, אשר קיים קושי אובייקטיבי מבחינתם לבצע את כל רכישותיהם בכרטיסי חיוב, בין אם אין ברשותם כרטיסי חיוב כאמור ובין אם כרטיסי החיוב שברשותם מוגבלים בכל הנוגע לסכום ההוצאה.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשע"ח, עמ' 428.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בתי עסק המאפשרים תשלום על מוצרים או שירותים מסוימים באמצעות כרטיסי חיוב, יהיה ניתן לרכוש מוצרים או שירותים אלה גם במזומן, בכפוף למגבלות הקיימות בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן. הוראה זו לא לחול ביחס לעסקאות מתמשכות בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (1045/25/פ) ועל ידי חברת הכנסת אימאן חיטיב יאסין (1492/25/פ).
הצעת החוק זהה לפ/1492/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)